

|                                                                                                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APOSTILLE</b><br>(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)                                         |                                                                                |
| <b>1. Statul:</b><br>Country / Pays :                                                                 | Republica Moldova                                                              |
| <b>Prezentul act oficial</b><br>This public document / Le present acte public                         |                                                                                |
| <b>2. a fost semnat de către</b><br>has been signed by<br>a été signé par                             | semnatura indescifrabilă                                                       |
| <b>3. în calitate sa de</b><br>acting in the capacity of<br>agissant en qualité de                    | Functionar                                                                     |
| <b>4. și poartă sigiliul/ștampila</b><br>bears the seal / stamp of<br>est revêtu du sceau / timbre de | Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova                                |
| <b>Confirmat</b><br>Certified / Atteste                                                               |                                                                                |
| <b>5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice</b><br>at / a                                        | <b>6. pe data</b> 08-07-2022<br>the / le                                       |
| <b>7. de către</b> Mirzac Iuliana<br>by / par                                                         |                                                                                |
| <b>8. cu nr.</b> DLTP7B8ZHWGQ7<br>No<br>sous no                                                       |                                                                                |
| <b>9. Nu se aplică:</b><br>Not applicable :<br>Pas applicable :                                       | <b>10. Semnătura digitală:</b><br>Digital signature :<br>Signature numérique : |

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: [www.apostila.gov.md](http://www.apostila.gov.md)]

Codul de siguranță: 2013074484667

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: [www.apostila.gov.md](http://www.apostila.gov.md)]

Security code: 2013074484667

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: [www.apostila.gov.md](http://www.apostila.gov.md)]

Code de sécurité: 2013074484667



Перевод

Дело № 1ra-719/2022

1-19096143-01-1ra-16052022

**Высшая судебная палата  
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е**

08 июня 2022 года

мун. Кишинэу

Коллегия по уголовным делам в составе:

Председательствующего, судьи – Тимофти Владимира  
судей – Кобзак Елены, Плэмэдялэ Геннадия

рассмотрев допустимость в принципе кассационных жалоб, поданных осужденным Мачерет Алексеем на определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной палаты Кишинэу от 23 июля 2020, вынесенное по уголовному делу в отношении

*Мачерет Алексея Артуровича, 23 июня 1973 г.р.,  
проживающего в мун. Кишинэу, ул. Андрей Дога 30,  
кв. 38;*

М. Де  
23 iu  
temei

*Занявшие сроки рассмотрения дела:*

*в первой инстанции: 17.05.2010 г. - 05.12.2019 г.;*

*в апелляционной инстанции: 12.02.2020 г. - 23.07.2020 г.;*

*в кассационной инстанции: 16.05.2022 г. - 08.06.2022 г.;*

**У С Т А Н О В И Л А:**

1. Суд Кишинэу (офис Буюкань) приговором от 05.12.2019 года, отклонил как недопустимое заявление осужденного Мачерет Алексея о пересмотре в ревизионном порядке приговора суда Рышкань, мун. Кишинэу № 1-989/06 от 08.11.2006 года, согласно которому он был осужден по ст. 217 ч. (2) УК к 150 часам неоплачиваемого труда в пользу общества.

2. При вынесении приговора первая инстанция установила, что 13.02.2019 года Мачерет Алексей обратился в суд с заявлением о пересмотре в ревизионном порядке приговора суда Рышкань, мун. Кишинэу № 1-989/06 от 08.11.2006 года, на основании которого он был признан виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 217 ч. (2) УК и ему было назначено наказание в виде 150 (ста пятидесяти) часов неоплачиваемого труда в пользу общества.

3. Будучи не согласна с приговором, адвокат Грозова Людмила



обжаловала его в апелляционном порядке, просила удовлетворить апелляционную жалобу, отменить приговор суда Кишинэу (офис Буюкань) от 05.12.2019 года в отношении подсудимого Мачерет Алексея и вынести новое решение в порядке, предусмотренном для суда первой инстанции, согласно которому направить дело на новое рассмотрение в другом составе суда.

В обосновании своих требований она указала, что:

- согласно информации, полученной от начальника Исполнительного бюро Рышкань № 21-1772/08 от 29.09.2008 года осужденный Мачерет Алексей в отбыл наказание в виде 150 часов неоплачиваемого труда в пользу общества назначенное приговором суда Рышкань, мун. Кишинэу от 08.11.2006 года;

- 29.09.2008 года он был снят с учета согласно определению суда Рышкань № Р.А-44/08 от 15.08.2008 года на основании которого часы неоплачиваемого труда в пользу общества были заменены на лишение свободы;

- судебная инстанция пришла к выводу, что заявление о пересмотре в ревизионном порядке, поданное Мачерет Алексеем подлежит отклонению как недопустимое;

- при подаче заявления о пересмотре в ревизионном порядке он не учел положения ч. (3) ст. 458 УПК, исчерпывающе предусматривающие правовые основания для пересмотра в ревизионном порядке, не представил суду правдоподобные аргументы, в пользу применения по делу ч. (3) ст. 458 УПК конкретно не указал правовые основания, предусмотренные п. а), b), c) и которые должны учитываться при изложенной фактической ситуации.

4. Будучи не согласен с приговором, Мачерет Алексей обжаловал его в апелляционном порядке, просил удовлетворить апелляционную жалобу, отменить приговор суда Кишинэу (офис Буюкань) от 05.12.2019 года и вынести новое решение в порядке, предусмотренном для суда первой инстанции, согласно которому направить дело на новое рассмотрение в другом составе суда.

В обосновании своих требований он указал, что:

- подсудимый является русскоязычным, и на протяжении всего уголовного преследования он пользовался помощью переводчика, а процессуальные акты составленные прокурором, были переведены на язык, которым он владеет, то есть на русский язык. В судебном заседании он заявил, что на стадии уголовного преследования подсудимый, являясь русскоязычным и не владеющим государственным языком, пользовался помощью переводчика;

- подсудимому в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции не был предоставлен переводчик, существенное нарушение, которое влияет на решение суда, нарушая право подсудимого на справедливое судебное



разбирательство, что является основанием для отмены обжалованного приговора.

5. Определением от 23 июля 2020 года Коллегия по уголовным делам Апелляционной палаты Кишинэу удовлетворила апелляционные жалобы, поданные Мачерет Алексеем и адвокатом от его имени, полностью отменила приговор суда Кишинэу (офис Буюкань), вынесенный 05.12.2019 года в отношении Мачерет Алексея и согласно п. 3) ч. (1) ст. 415 УПК направила дело на новое рассмотрение в суд Кишинэу (офис Буюкань).

6. Апелляционная инстанция, проверив материалы, протоколы судебных заседаний, установила, что первая инстанция пренебрегла положениями п. 3) ст. 6 ЕКПЧ, ст. 16, 17 УПК и нарушила право подсудимого Мачерет Алексея на справедливое судебное разбирательство.

Таким образом, в данной ситуации Мачерет А. не была предоставлена квалифицированная переводческая помощь для того чтобы понять ход судебного процесса и иметь доступ ко всей изучаемой информации.

Будучи допрошен в судебном заседании апелляционной инстанции подсудимый заявил, что были нарушены нормы права, Европейская конвенция по правам человека и не было обеспечено право на перевод на языке, которым он владеет.

Подводя итоги, учитывая доказательства дела, Коллегия по уголовным делам установила, что при рассмотрении дела по существу было нарушено право подсудимого Мачерет Алексея на защиту, поскольку в судебном заседании ему не была предоставлена помощь переводчика.

7. Осужденный Мачерет А. подал кассационную жалобу, ссылаясь на несколько судебных решений, однако по делу были вынесены определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной палаты Кишинэу от 23 июля 2020 года и приговор суда Кишинэу (офис Буюкань) от 05.12.2019 года.

8. Рассмотрев допустимость в принципе кассационных жалоб, в соответствии с материалами дела и приведенными мотивами, Коллегия по уголовным делам пришла к выводу, что жалобы являются недопустимыми по следующим соображениям.

Согласно ч. (1) ст. 400 УПК, приговоры могут быть обжалованы в апелляционном порядке в целях проведения нового судебного разбирательства фактической и правовой стороны дела.

Часть (1) статьи 414 УПК предусматривает, что рассматривая апелляционную жалобу, апелляционная инстанция проверяет законность и обоснованность обжалуемого решения на основании доказательств,



рассмотренных судом первой инстанции согласно материалам дела, и новых доказательств, представленных апелляционной инстанцией.

Согласно п. 3) ч. (1) ст. 415 УПК, рассмотрев дело в апелляционном порядке, апелляционная инстанция удовлетворяет апелляционную жалобу, отменяет приговор суда первой инстанции и выносит постановление о пересмотре дела судебной инстанцией, решение которой было отменено. Постановление о пересмотре дела судебной инстанцией, решение которой было отменено, выносится только в случае, если подсудимый не был вызван в судебную инстанцию, если не было обеспечено его право на услуги переводчика, ему не была предоставлена помощь адвоката или если не были соблюдены положения статей 33–35.

Если не было обеспечено право на услуги переводчика считается, дело не было рассмотрено по существу.

Таким образом, определения, вынесенные апелляционными палатами в качестве апелляционных инстанций, являются судебными решениями, на основании которых дело было рассмотрено по существу инстанцией второго уровня после рассмотрения дела в суде первой инстанции, обеспечивая судебный контроль над приговорами. Когда апелляционная инстанция отменяет такой приговор и выносит решение о пересмотре дела в первой инстанции, не осуществляется второй уровень уголовной юрисдикции в отношении решения, согласно которому дело было рассмотрено по существу и, по сути, отсутствует подобное судебное решение.

Кроме того, согласно ч. (1) ст. 420, ч. (1) ст. 427 УПК, решения апелляционной инстанции могут быть обжалованы в кассационном порядке с целью исправления правовых ошибок, допущенные данной судебной инстанцией. Согласно п. 3)-5) ч. (1) ст. 430 УПК, в кассационной жалобе должны содержаться наименование судебной инстанции, вынесшей приговор, наименование судебной инстанции, вынесшей решение по апелляционной жалобе, резолютивная часть данного решения и аргументы относительно удовлетворения или отклонения апелляционной жалобы, обоснованием незаконности обжалуемого решения с указанием оснований, предусмотренных статьей 427.

Данные положения закона указывают на то, что кассационная жалоба на судебные решения апелляционных инстанций соответствует третьему уровню уголовной юрисдикции и подается на судебные решения, вынесенные судебной инстанцией, рассмотревшими дело по существу с целью устранения допущенных правовых ошибок. Следовательно, неиспользование второго уровня юрисдикции



ла, и исключает осуществление судебного контроля путем подачи кассационной жалобы в третьем уровне юрисдикции.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что судебные решения, в том числе вынесенные на основании п. 3) ч. (1) ст. 415 УПК не подлежат обжалованию в кассационном порядке. Ошибка судебной инстанции указавшая в определении что оно подлежит обжалованию, не дает лицу право обжаловать определение, которое согласно закону не подлежит обжалованию.

Согласно п. 4) ч. (2) ст. 432 УПК, кассационная инстанция выносит определение о недопустимости кассационной жалобы, если установлено, что она является явно необоснованной.

В связи с этим, Коллегия по уголовным делам пришла к выводу, что нет законных оснований для удовлетворения кассационной жалобы, поданной Мачерет А., и в соответствии с законом, жалобу следует признать недопустимой, являясь явно необоснованной.

9. В соответствии с ч. (1), п. 4 ч. (2) ст. 432 УПК, Коллегия по уголовным делам

### О П Р Е Д Е Л И Л А:

Признать недопустимой кассационную жалобу, поданную осужденным Мачерет Алексеем на определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной палаты Кишинэу от 23 июля 2020 года, вынесенное по уголовному делу в отношении Мачерет Алексея Артуровича, являясь явно необоснованной.

Определение является вступившим в законную силу.

Определение вынесено полностью 08 июня 2022 года.

Председательствующий  
Судьи

подпись  
подпись  
подпись

Тимофти Владимир  
Кобзак Елена  
Плэмэдялэ Геннадие

Копия соответствует оригиналу

Судья

подпись

Кобзак Елена



переводчик Н. Григорий  
предупреждена по ст. 312 УК РМ

Даней перевоз осуществлен в бюро перевозов  
ВСП по ул. П. Рареш, 18. Данае поздрав  
перевозчике поздрав. Хбаш / Татарус.)





cursube

si

numarata

7 (copie)

file

Sw



Scutchi M.



|                                                                                                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APOSTILLE</b><br>(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)                                         |                                                                                |
| <b>1. Statul:</b><br>Country / Pays :                                                                 | Republica Moldova                                                              |
| <b>Prezentul act oficial</b><br>This public document / Le present acte public                         |                                                                                |
| <b>2. a fost semnat de către</b><br>has been signed by<br>a ete signe par                             | Cobzac Elena                                                                   |
| <b>3. în calitate sa de</b><br>acting in the capacity of<br>agissant en qualite de                    | judecator                                                                      |
| <b>4. și poarta sigiliul/ștampila</b><br>bears the seal / stamp of<br>est revetu du sceau / timbre de | Curtea Suprema de Justitie a Republicii Moldova                                |
| <b>Confirmat</b><br>Certified / Atteste                                                               |                                                                                |
| <b>5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice</b><br>at / a                                        | <b>6. pe data</b> 04-07-2022<br>the / le                                       |
| <b>7. de către</b> Mirzac Iuliana<br>by / par                                                         |                                                                                |
| <b>8. cu nr.</b> HI40379ZEPGN2<br>No<br>sous no                                                       |                                                                                |
| <b>9. Nu se aplică:</b><br>Not applicable :<br>Pas applicable :                                       | <b>10. Semnătura digitală:</b><br>Digital signature :<br>Signature numérique : |

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: [www.apostila.gov.md](http://www.apostila.gov.md)]

Codul de siguranță: 2013074469061

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: [www.apostila.gov.md](http://www.apostila.gov.md)]

Security code: 2013074469061

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: [www.apostila.gov.md](http://www.apostila.gov.md)]

Code de sécurité: 2013074469061



CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE

DECIZIE

08 iunie 2022

mun. Chișinău

Colegiul penal în următoarea componență:

Președinte

Timofti Vladimir

Judecători

Cobzac Elena

Plămădeală Ghenadie

examinând admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare declarate de către condamnatul Maceret Alexei, prin care se solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 23 iulie 2020, în cauza penală privindu-l pe

**Maceret Alexei Artur**, născut la 23 iunie 1973, domiciliat mun. Chișinău str. Andrei Doga 30 ap. 38.

**Termenul de examinare a cauzei:**

1. prima instanță: 17.05.2010-05.12.2019

2. instanța de apel: 12.02.2020-23.07.2020

3. instanța de recurs: 16.05.2022-08.06.2022

**A C O N S T A T A T :**

1. Prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 05.12.2019, s-a respins ca inadmisibilă cererea condamnatului Maceret Alexei privind revizuirea sentinței Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău nr. 1-989/06 din 08.11.2006, prin care a fost condamnat în baza art. 217 alin. (2) Cod penal, la 150 ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

2. Pentru a pronunța sentința în cauză, instanța de fond a reținut că, la data de 13.02.2019, Maceret Alexei s-a adresat cu cerere de revizuire a sentinței Judecătoriei Râșcani mun. Chișinău nr. 1-989/06 din 08.11.2006, prin care a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217 alin. (2) Cod penal, și în baza acestei Legi fiindu-i stabilită pedeapsă sub formă de 150 (o sută cinci zeci) ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

3. Nefiind de acord cu sentința în cauză avocatul Grozova Liudmila, a contestat-o cu apel, solicitând admitere apelului, casarea sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 05.12.2019, în privința inculpatului Maceret Alexei, pronunțarea unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit, pentru prima instanță, prin care a remite cauza la rejudecare în alt complet de judecată.



În motivarea cerințelor sale, s-au invocat următoarele aspecte:

- prin informația parvenită de la Șeful Secției penale a Oficiului de executare Râșcani nr. 21-1772/08 din 29.09.2008, se confirmă faptul că Maceret Alexei nu a executat pedeapsa în formă de 150 ore muncă neremunerată în folosul comunității stabilită prin sentința Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău din 08.11.2006;

- a fost scos de la evidență la data de 29.09.2008, conform Încheierii Judecătoriei Râșcani nr. P.A. -44/08 din data de 15.08.2008 în urma căreia i-au fost schimbate orele de muncă neremunerată în folosul comunității cu privațiune de libertate;

- instanța a ajuns la concluzia că cererea de revizuire înaintată de Maceret Alexei urmează a fi respinsă ca inadmisibilă;

- acesta la motivarea cererii sale de revizuire nu a ținut cont de prevederile art. 458 alin. (3) Cod de procedură penală, ce enumeră exhaustiv temeiurile legale în bază cărora poate fi admisă cererea de revizuire, și nu a prezentat instanței carev argumente plauzibile care face aplicabil la caz art. 458 alin. (3) Cod de procedură penală, prin indicarea concretă a temeiului legal: lit. a), b), c), sau d) ce urmează a reținut la situația de fapt enunțată.

4. Nefiind de acord cu sentința în cauză, Maceret Alexei, a contestat-o cu apel solicitând admiterea apelului, casarea sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 05.12.2019, cu pronunțarea unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care a remite cauza la rejudecare în alt complet de judecată.

În motivarea cerințelor sale s-au invocat următoarele aspecte:

- inculpatul este vorbitor de limbă rusă și pe tot parcursul urmăririi penale a fost asistat de traducător, iar actele de procedură întocmite de procuror au fost aduse în limba pe care o cunoaște, adică în limba rusă. Potrivit alegerii date în ședință a afirmat la etapele precedente de urmărire penală inculpatul fiind vorbitor de limbă rusă și necunoscând limba de stat, a fost asistat de un interpret;

- inculpatului în cadrul judecării cauzei în prima instanță, nu i s-a asigurat dreptul la un interpret, un viciu fundamental, care afectează soluția instanței prin încălcarea dreptului inculpatului la un proces echitabil, fapt ce condiționează cassarea sentinței atacate.

5. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 23 iulie 2020, au fost admise apelurile declarate de Maceret Alexei și avocat în numele acestuia, fiind casată total sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 05.12.2019, privind apelul pe Maceret Alexei, și conform art.415 alin.(1) pct.3) Cod procedură penală, dispunând rejudecarea cauzei de către Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

6. Instanța de apel verificând materialele cauzei penale, procesele verbale din ședințelor de judecată, a reținut că instanța de fond a neglijat prevederile art. 6 paragraf 1 CEDO; art. 16, 17 Cod procedură penală, a admis în privința inculpatului Maceret Alexei neglijarea dreptului la un proces echitabil.

Astfel, în asemenea situație se prezumă că Maceret A. nu a dispus de o traducător calificată pentru a înțelege mersul procesului și accesul la întreaga informație ca



Fiind audiat în instanța de apel, inculpatul a declarat că au fost încălcate normele de drept, a fost încălcată Convenția Europeană a Drepturilor Omului și nu i-a fost asigurat dreptul la traducător într-o limbă pe care o înțelege.

Generalizând aspectele invocate, în raport cu probele din dosar, Colegiul penal a constatat că, la examinarea cauzei în fond inculpatului Maceret Alexei i-a fost încălcat dreptul la apărare, nefiind asigurat cu un interpret în ședința de judecată.

7. Condamnatul Maceret A. a depus recursuri ordinare, făcând referire la mai multe hotărâri judecătorești, însă pe caz au fost pronunțate decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 23 iulie 2020 și sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 05.12.2019.

8. Examinând admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare în raport cu materialele dosarului și motivele invocate, Colegiul penal decide inadmisibilitatea acestora, din următoarele considerente.

Potrivit art. 400 alin. (1) Cod de procedură penală, sentințele pot fi atacate cu apel în vederea unei noi judecări în fapt și în drept a cauzei.

Art. 414 alin. (1) Cod de procedură penală, stipulează că, instanța de apel, judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanța, conform materialelor cauzei și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel.

Potrivit art. 415 alin. (1) pct. 3) Cod de procedură penală, instanța de apel, judecând cauza în ordine de apel, admite apelul, casează sentința primei instanțe și dispune rejudecarea de către instanța a cărei hotărâre a fost anulată. Rejudecarea se dispune numai atunci când nu a fost citat inculpatul, **nu i s-a asigurat dreptul la interpret**, nu a fost asistat de un avocat sau au fost încălcate prevederile art. 33-35 Cod de procedură penală.

În cazul în care **nu a fost asigurat dreptul la interpret**, se consideră că fondul cauzei nu a fost rezolvat.

Prin urmare, deciziile pronunțate de curțile de apel, ca instanțe de apel, sunt hotărârile judecătorești prin care se soluționează cauza în cel de-al doilea grad al fondului, după judecarea cauzei în primă instanță, asigurându-se un control judiciar asupra sentințelor. Atunci când instanța de apel casează o asemenea sentință și dispune rejudecarea cauzei de către prima instanță, gradul doi de jurisdicție penală asupra unei hotărâri, prin care s-ar fi soluționat fondul cauzei, rămâne nerealizat, lipsind în esență atare hotărâre judecătorească.

Totodată, conform art. 420 alin.(1), art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, hotărârile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de această instanță. Potrivit art. 430 alin. (1) pct. 3) - 5) Cod de procedură penală, cererea de recurs trebuie să conțină denumirea instanței care a pronunțat sentința, fapta constatată și dispozitivul sentinței, denumirea instanței care a adoptat decizia în apel, dispozitivul deciziei în apel și argumentele admiterii sau respingerii apelului, argumentarea ilegalității hotărârii atacate, cu indicarea temeiurilor prevăzute în art. 427 Cod de procedură penală, invocate în recurs.



Aceste prevederi legale denotă că, recursul împotriva hotărârilor instanțelor de apel corespunde celui de-al treilea grad de jurisdicție penală și este declarat împotriva hotărârilor judecătorești, date în ultimul grad de fond, pentru erorile de drept pe care le conțin. Rezultă că, cazul de neepuizare a gradului doi de jurisdicție în sensul vizat mai sus, exclude exercitarea controlului judiciar prin intermediul recursului ordinar în aspectul celui de-al treilea grad de jurisdicție.

Circumstanțele enunțate atestă că, hotărârile judecătorești, inclusiv cele adoptate în baza art. 415 alin. (1) pct. 3) Cod de procedură penală, nu sunt pasibile de drept de a fi contestate prin intermediul recursului ordinar. Or, omisiunea completului de judecată privind indicarea în decizie că aceasta este cu drept de atac, nu acordă dreptu persoanei de a ataca decizia, care conform prevederilor legii nu se supune căilor d atac.

Potrivit art. 432 alin. (2) pct. 4) Cod de procedură penală, instanța de recur decide inadmisibilitatea recursului înaintat în cazul în care se constată că acesta est vădit neîntemeiat.

În acest context, Colegiul penal conchide că nu există temei legal pentru admiterea recursului declarat de condamnatul Maceret A. și potrivit legii, se dispune inadmisibilitatea acestuia, ca fiind vădit neîntemeiat.

9. În conformitate cu art. 432 alin. (1)-(2) pct. 4) Cod de procedură penală, Colegiul penal,

### DECIDE:

Inadmisibilitatea recursului ordinar declarat de către condamnatul M. le Alexei, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 23 iu 2020, în cauza penală privindu-l pe **Maceret Alexei Artur**, ca fiind vădit neîntemeiat.

Decizia este irevocabilă.

Decizia pronunțată integral la data de 08 iunie 2022.

|                               |             |                     |
|-------------------------------|-------------|---------------------|
| Președinte:                   | (semnătură) | Timofti Vladimir    |
| Judecători:                   | (semnătură) | Cobzac Elena        |
|                               | (semnătură) | Plămădeală Ghenadie |
| Copia corespunde originalului |             |                     |
| Judecător:                    |             | Cobzac Elena        |







curse  
și  
numarotate  
7 (sept)

file  
1